

1500610-97.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... é mecânico. Tem condenações por roubo, tráfico e furto. Está arrependido.

O acusado Vanilton também confessou o crime na fase policial (fls. 18). Falou que estava passando pelo local juntamente com Piter, avistaram uma escada "deitada" na via pública e resolveram utilizá-la para subir no poste e subtrair fios. Disse que estavam cortando os fios e tinham feito um corte quando os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

1500610-97.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500610-97.2021.8.26.0537          2021/000419

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PITER ALMEIDA DA PAZ e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

PITER ALMEIDA DA PAZ e VANILTON DE JESUS OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 155, § 4.º, inc. II e IV, c.c. os arts. 14, inc. II, 29 e 61, inc. II, alínea j, todos do Código Penal, porque no dia 24 de março de 2021, por volta das 23:00 horas, na Avenida Antônio Piranga, altura do n.º 1065, Centro, em ocasião de calamidade pública (pandemia Covid19), previamente ajustados e com identidade de propósitos entre si, mediante escalada, tentaram subtrair, para outrem, fios e cabos de energia elétrica, sendo que o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos acusados.

Foi concedida liberdade provisória aos acusados, mediante a imposição de medidas cautelares, por decisão do Juiz de Plantão, em 25.03.21 (fls. 69/71).

O M.P não foi propôs a suspensão condicional do processo nem acordo de não persecução penal aos réus (fls. 111). Recebida a denúncia em 20.01.22 (fls. 118), os acusados apresentaram resposta à acusação (fls. 170/171 - réu Vanilton; fls. 176/177 - réu Piter). Na instrução criminal foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu Piter interrogado e decretada a revelia do corréu não localizado (fls. 157).

Após a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, a Dr.ª Promotora de Justiça

requereu a procedência da ação, com aumento das penas em razão dos antecedentes e reincidência, compensação da calamidade pública com a confissão e reincidência de ambos, fixação de regime semiaberto para Piter, fechado para o corréu e decretação da prisão para este e que sejam afastadas as substituições legais.

O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas, no caso de eventual condenação a diminuição pela tentativa no máximo legal, afastamento da agravante do art. 61, inc. II, alínea j, do CP, compensação da reincidência com a confissão, fixação de regime aberto e substituição por restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial, o réu Piter confessou a prática do crime (fls. 17). Disse que estava passando pelo local na companhia de Vanilton, avistaram uma escada inclinada no chão e decidiram usá-la para alcançar o poste e subtrair os fios. Falou que quando fizeram o primeiro corte apareceram os policiais e os abordaram. Afirmou que ele e o corréu são usuários de "crack", que estavam desempregados e pretendiam furtar os fios para vendê-los.

Em juízo, confessou a prática do crime, alegando que era usuário de drogas e estava morando na rua. Disse que estava em companhia do corréu, resolveram furtar e foram abordados. Faz reciclagem, pintura e ajuda seu cunhado que é mecânico. Tem condenações por roubo, tráfico e furto. Está arrependido.

O acusado Vanilton também confessou o crime na fase policial (fls. 18). Falou que estava passando pelo local juntamente com Piter, avistaram uma escada "deitada" na via pública e resolveram utilizá-la para subir no poste e subtrair fios. Disse que estavam cortando os fios e tinham feito um corte quando os policiais chegarem e os detiveram. Declarou que ele e Piter eram usuários de "crack", estavam desempregados e furtariam os fios para vendê-los.

Em juízo, Vanilton não foi interrogado, porque não localizado, sendo decretada a sua revelia.

João Paulo, na fase extrajudicial (fls. 16), relatou que estava monitorando o sistema de câmeras quando visualizou os réus em cima da escada, cortando os fios do poste. Disse que foi até o local e neste chegando encontrou os policiais, que já haviam detido os réus.

Em juízo, narrou que viram os réus com uma escada subtraindo fios do poste (4 metros). Narrou que já tinham cortado fios dias antes. Os réus confessaram que iam furtar para vender e comprar drogas. Não conhecia os réus. Apreenderam os fios que os réus já tinham retirado da caixa da concessionária.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 12 e 15), disseram que estavam em patrulhamento quando foram acionados por populares, que informaram que dois homens com uma escada estavam furtando fios de um quadro de energia. Relataram que se deslocaram até o sítio do fato e se depararam com os réus, que estavam na parte debaixo da escada. Falaram que em localizaram com os réus um alicate de corte, uma chave de fenda e um pedaço de cabo de energia, que os mesmos tinham acabado de cortar. Informaram que os réus disseram que estavam cortando os fios para posteriormente vender.

Fernando (policial), em juízo, narrou que avistaram os réus em atitude suspeita e que estavam cortando fios de cobre. Informou que apresentaram na delegacia os fios, escada e ferramentas. Os réus confessaram que iam vender os fios para comprarem drogas, por serem usuários de "crack".

Edison narrou que dias antes tinha ocorrido o furto de fios. Na segunda vez a câmera identificou e foram presos.

"PROVA - Crime contra o patrimônio- Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probante - Ocorrência:

Em tema de delito patrimonial, a apreensão da res em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que a justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório" (Apelação n.º 1.294.053/7- 13.ª Câmara - j. 02.07.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, nov/02, p. 23/24).

O fato das testemunhas serem policiais não as torna impedidas ou suspeitas (STF,

RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

“PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pelo representante da empresa e os depoimentos de policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação” (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, nov/02, p. 24).

As confissões extrajudiciais dos réus e judicial do acusado Piter, delatando o corréu, foram corroboradas pela prova oral produzida, que é no sentido que foram detidos no local, de posse de um pedaço de fio/cabo elétrico e de um alicate e chave de fenda utilizados no crime, pelo que é caso de condenação.

As qualificadoras do concurso de agentes e escaladas estão demonstradas pelas declarações dos acusados, que confessaram ter tentado juntos subtrair os fios do poste se utilizando de uma escada, depoimentos das testemunhas e laudo pericial do local (fls. 92/95) e da escada (fls. 100/103).

Assim, impõe-se a condenação dos acusados, que segundo consta dos autos o réu Piter possui antecedentes (fls. 32 - proc. 2512-22.2009 - pena declarada extinta em 14.03.14 - fls. 211) e é reincidente (fls. 32 - proc. 700-13.2007 - pena julgada extinta em 14.07.19 - fls. 211) e o réu Vanilton possui antecedentes (fls. 46 - proc. 43721-52.2006 - pena julgada extinta em 25.10.11 - fls. 139) é reincidente (fls. 45 - proc. 431-82.2017 - transitou para o réu em 25.09.17 - em cumprimento de pena - fls. 43; fls. 45 proc. 1057-67.2018 - pena julgada extinta em 03.02.21 - fls. 43) e possui um processo em andamento (fls. 43/45 e 212 - proc. 3693-84.2010), que não pode ser considerado para quaisquer fins.

Conforme R.E. 723.211, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.06.13:

“O Plenário desta Corte, no julgamento do RE453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, no dia 4/4/2013, em regime de repercussão geral, julgou o mérito do tema 114 e negou provimento ao RE que alegava a inconstitucionalidade do agravamento da pena em virtude da reincidência, consolidando o entendimento de que não configura bis in idem.

Desse modo declarou ser constitucional a aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal)”.

Desta forma, a reincidência será considerada como circunstância agravante, posto que isso não é inconstitucional.

Incide a agravante por ter cometido o crime em meio à pandemia - COVID19, uma vez que conforme art. 61, II, alínea j, do Código Penal, caracteriza-se quando praticado em qualquer calamidade pública e no caso em tela os réus tentaram furtar, aproveitando-se desta quando a quantidade de pessoas na rua é menor e também há menor quantidade de policiais.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especialmente que possuem antecedentes, fixo as penas-base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Não é caso de compensação das confissões extrajudicial e também judicial de Piter, posto que são duas agravantes e, portanto, preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal, porém as mesmas serão consideradas no "quantum" do aumento. Aumento as penas de 1/6 pela reincidência e por terem cometido o crime meio à pandemia - COVID19 (art. 61, II, alínea j, do Código Penal).

Diminuo a pena de 2/3 levando em conta o “iter criminis” percorrido, posto que foram surpreendidos pelos policiais no ainda no local dos fatos. O dia-multa será à razão mínima, em face da situação econômica dos acusados.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, porque os réus são reincidentes e conforme prevê o art. 33, §2º, “b” e “c” só se aplicam regimes mais brandos ao “condenado não reincidente”. Ademais, as circunstâncias não são favoráveis, pois o acusado Piter é reincidente por roubo (fls. 32 - proc. 700-13.2007 - pena julgada extinta em 14.07.19 - fls. 211), e o réu Vanilton é

duplamente reincidente específico (fls. 45 – proc. 431-82.2017 – transitou para o réu em 25.09.17 - em cumprimento de pena – fls. 43; fls. 45 proc. 1057-67.2018 – pena julgada extinta em 03.02.21 – fls. 43), o que denota personalidades voltadas para crimes patrimoniais, pelo que não preenchem os requisitos da Súmula 269 do STJ (“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”). O dia-multa será à razão mínima, em face da situação econômica dos acusados.

No caso em tela, os réus são reincidentes e a "res" não é de pequeno valor (avaliada em R\$ 300,00 - fls. 10), motivo pelo qual é incabível o furto privilegiado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO PITER ALMEIDA DA PAZ e VANILTON DE JESUS OLIVEIRA à pena de 2 (DOIS) ANOS, 8 (OITO) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO com início no REGIME FECHADO e 12 (DOZE) DIAS-MULTA à razão mínima, por se acharem incurso no art. 155, § 4.º, inc. II e IV, c.c. os arts. 14, inc. II, 29 e 61, inc. II, alínea j, todos do Código Penal.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, uma vez que o acusado Vanilton é reincidente em razão da prática do mesmo crime (fls. 45 – proc. 431-82.2017 – transitou para o réu em 25.09.17 - em cumprimento de pena – fls. 43; fls. 45 proc. 1057-67.2018 – pena julgada extinta em 03.02.21 – fls. 43) e o acusado Piter é reincidente por roubo (fls. 32 – proc. 700-13.2007 – pena julgada extinta em 14.07.19 – fls. 211), que também é crime patrimonial, pelo que não seria recomendável. O “sursis” também é incabível por serem reincidentes em crime doloso (art. 77, inc. I, do Código Penal).

Os acusados poderão recorrer em liberdade, tendo em vista que responderam soltos ao processo (concedida liberdade provisória – fls. 69/71).

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação dos danos para a vítima (art. 387, inc. IV, do CPP com a redação da Lei n.º 11.719/08), porque não consta dos autos o valor do prejuízo decorrente do corte do fio/cabo apreendido.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por serem beneficiários da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Quanto ao alicate e à chave de fenda apreendidos (fls. 10/11), já periciados (fls. 96/97 e 98/99), oficie-se desde já informando que não interessam mais aos autos podendo ser dado o destino pertinente.

Transitada em julgado, expeçam-se mandados de prisão, lancem-se os nomes dos acusados no Rol dos Culpados e providenciem-se os cálculos das multas, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 15 de agosto de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA